

Akte Nordstern MedTech Vertrieb - Provision, Buchauszug und Ausgleich

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (6)
Teil 2	E-Mails (3)
Teil 3	CSV-Tabellen (2)
Teil 4	Excel-Tabellen (1)
Teil 5	Word-Dokumente (3)
Teil 6	Bildanlagen und Screenshots (2)
Teil 7	PDF-Anhänge (Originaldokumente) (7)

Aktenstücke

Datei: 01-mandatsnotiz-und-arbeitsauftrag.md

Mandatsnotiz

Nordstern MedTech GmbH kündigt einer langjährigen Handelsvertreteragentur nach Online-Vertriebsumstellung; streitig sind Status, Bezirksprovision, Buchauszug, Stornoreserve und Ausgleich § 89b HGB.

Beteiligte: Geschäftsleitung, Rechtsabteilung, operative Fachabteilungen, externe IT/Compliance-Berater und mehrere Personen mit eigenen Interessen. Die Akte ist bewusst unaufgeräumt: manche Unterlagen widersprechen sich, Zahlenstände weichen ab und einzelne Dokumente wirken bereits überholt.

Arbeitsziel heute: zuerst sortieren, dann keine vorschnelle Rechtsmeinung ausgeben. Jede harte Aussage soll auf ein konkretes Aktenstück oder eine frei prüfbare Quelle zurückgeführt werden.

Datei: 02-zeitstrahl-und-fristen.md

Zeitstrahl

- 04.02.2026: erster interner Hinweis auf Lücken und unklare Verantwortlichkeiten.
- 18.03.2026: Fachbereich bittet um schnelle Freigabe, obwohl Legal noch keine Unterlagen gesehen hat.
- 29.04.2026: externe Partei fragt nach Nachweisen und Fristen.
- 13.05.2026: Geschäftsleitung will eine entscheidungsfähige Vorlage bis Freitagmittag.
- 26.05.2026: mehrere neue Dateien kommen unsortiert per E-Mail und Chat.

Datei: 03-prueffragen-fuer-erstgespraech.md

Prüffragen

1. Welche Entscheidung soll am Ende unterschrieben werden?
2. Welche Unterlagen fehlen noch wirklich?
3. Welche technische oder wirtschaftliche Tatsache darf nicht einfach unterstellt werden?
4. Wer kann verbindlich Auskunft geben?
5. Welche Rechtsquelle muss live geprüft werden?

Datei: 16-beweisliste-und-zeugenthemen.md

Beweisliste

- CRM-Leads 2018-2026
- Online-Shop-Umsätze nach PLZ
- Rahmenvertragsabrufe Klinikum Westbogen
- Stornogründe und Retouren
- Schulungsmaterial zu Preisen und Rabatten
- Zeugen: Key Account, Innendienst, Altfeld-Mitarbeiterin

Datei: 19-fristen-und-verjaehrung.md

Fristen

- Zugang Kündigung prüfen.
- Ausgleich § 89b HGB rechtzeitig geltend machen.
- Buchauszug und Provisionen verjährungsfest verfolgen.
- Wettbewerbsabrede § 90a HGB gesondert prüfen.

Datei: 21-offene-punkte-und-lueckenliste.md

Offene Punkte

- Originalquellen und aktuelle Gesetzesfassungen live prüfen.
- Fehlende technische oder kaufmännische Nachweise nicht durch Vermutungen ersetzen.
- Widersprüche zwischen E-Mail, Tabelle und Vertrag markieren.
- Für harte Aussagen immer Aktenfundstelle nennen.

E-Mails

Datei: 07-email-kuendigung-onlinevertrieb.eml

Von	legal@nordstern-medtech.example
An	geschaeftsfuehrung@altfeld-vertrieb.example
Datum	Fri, 22 May 2026 10:15:00 +0000
Betreff	Kündigung Handelsvertretervertrag zum 31.12.2026

Sehr geehrter Herr Altfeld,

wir stellen den Vertrieb zum Jahreswechsel auf ein zentrales Online- und Key-Account-Modell um und kündigen den Handelsvertretervertrag ordentlich. Aus unserer Sicht bestehen keine weiteren Ansprüche außer der Schlussabrechnung.

Mit freundlichen Grüßen
Nordstern Legal

Datei: 08-email-buchauszug-verlangen.eml

Von	anwalt@altfeld-vertrieb.example
An	legal@nordstern-medtech.example
Datum	Mon, 25 May 2026 08:44:00 +0000
Betreff	Buchauszug, Bezirksumsätze und Ausgleichsanspruch

Namens der Altfeld Vertrieb GmbH verlangen wir Buchauszug für sämtliche Geschäfte im Vertragsgebiet einschließlich Online-Shop, Key Accounts und Rahmenvertragsabrufen. Der Ausgleichsanspruch nach § 89b HGB bleibt ausdrücklich vorbehalten.

RAin Vellbrück

Datei: 15-email-crm-export.eml

Von	it@nordstern-medtech.example
An	legal@nordstern-medtech.example
Datum	Tue, 26 May 2026 12:30:00 +0000
Betreff	CRM-Export nach Kündigung

Wir können Altfelds CRM-Aktivitäten exportieren, aber der Export enthält auch private Notizen, Geburtstage und Beschwerden von Ansprechpartnern in Kliniken. Bitte Freigabe, ob wir das komplett an Legal geben.

IT

CSV-Tabellen

Datei: 12-kundenliste-auszug.csv

Kunde	Erstkontakt	Quelle	Gebiet	Umsatz 2025
Klinikum Westbogen	2019	Altfeld	NRW	840000
MVZ Rheinbogen	2024	Online + Messe	Hessen	118000
Praxisnetz Lahntal	2021	Altfeld	Hessen	230000

Datei: 22-anlagenindex.csv

Datei	Dokumenttyp	Wichtigkeit	Bemerkung
01-mandatsnotiz-und-arbeitsauftrag.md	MD	mittel	Erste Lage, Personen, Ziel und offene Fragen
02-zeitstrahl-und-fristen.md	MD	mittel	Chronologie mit Entscheidungs- und Eskalationspunkten
03-prueffragen-fuer-erstgesprach.md	MD	mittel	Katalog für das erste strukturierte Gespräch
04-handelsvertretervertrag-auszug.docx	DOCX	hoch	Auszug Handelsvertretervertrag
05-provisionsabrechnung-und-buchauszug-luecken.xlsx	XLSX	hoch	Provisionsabrechnung und Buchauszugslücken
06-statuscheck-paragraph-84-hgb.pdf	PDF	hoch	Statuscheck § 84 HGB
07-email-kuendigung-onlinevertrieb.eml	EML	hoch	Kündigung wegen Online-Vertriebsumstellung
08-email-buchauszug-verlangen.eml	EML	mittel	Vertreter verlangt Buchauszug
09-ausgleich-89b-arbeitsvermerk.pdf	PDF	hoch	Arbeitsvermerk Ausgleich § 89b HGB
10-wettbewerbsabrede-90a-check.pdf	PDF	mittel	Check Wettbewerbsabrede § 90a HGB
11-whatsapp-geschaftsfuehrer-vertrieb.jpg	JPG	mittel	Chat Geschäftsführer/Vertrieb
12-kundenliste-auszug.csv	CSV	mittel	Kundenliste mit Neukunden/Bestandskunden
13-vergleichsentwurf.docx	DOCX	mittel	Vergleichsentwurf Arbeitsstand
14-kartellrecht-vertikal-vermerk.pdf	PDF	mittel	Vermerk Onlinevertrieb und Kartellrecht
15-email-crm-export.eml	EML	mittel	CRM-Export mit Datenschutzbedenken
16-beweisliste-und-zeugenthemen.md	MD	mittel	Beweisliste und Zeugenthemen

Datei	Dokumenttyp	Wichtigkeit	Bemerkung
17-stornoreserve-vermerk.pdf	PDF	mittel	Vermerk Stornoreserve und Rückbelastung
18-screenshot-crm-pipeline.jpg	JPG	mittel	CRM-Pipeline-Screenshot
19-fristen-und-verjaehrung.md	MD	mittel	Fristen und Verjährung
20-vorstandsvorlage-vertriebsumstellung.pdf	PDF	mittel	Vorstandsvorlage Vertriebsumstellung
21-offene-punkte-und-lueckenliste.md	MD	mittel	Offene Punkte und Lückenliste
22-anlagenindex.csv	CSV	mittel	Anlagenindex

Excel-Tabellen

Datei: 05-provisionsabrechnung-und-buchauszug-luecken.xlsx

Tabellenblatt: Abrechnung

Kunde	Auftrag	Datum	Umsatz	Provision	Status
Klinikum Westbogen	PO-1887	2026-03-12	184000	12880	teilweise ausgeführt
MVZ Rheinbogen	PO-1912	2026-04-03	42000	0	Direktvertrieb streitig
Praxisnetz Lahntal	PO-1920	2026-04-22	76000	5320	Stornoreserve

Tabellenblatt: Lücken

Lücke	Bedeutung
Online-Shop-Umsätze nach PLZ fehlen	Bezirksprovision offen
Stornogründe nicht aufgeschlüsselt	§ 87a Prüfung unmöglich
Kundenhistorie vor 2018 fehlt	Ausgleich § 89b unvollständig

Word-Dokumente

Datei: 04-handelsvertretervertrag-auszug.docx

Handelsvertretervertrag Auszug Nordstern / Altfeld Vertrieb

Die Altfeld Vertrieb GmbH vermittelt seit 2018 medizintechnische Verbrauchsmaterialien für Nordstern MedTech. Der Vertrag nennt sie Handelsvertreterin, enthält aber Berichtspflichten, CRM-Nutzung, Mindestbesuche und eine nachvertragliche Wettbewerbsabrede.

Gebiet: Nordrhein-Westfalen und Hessen. Nordstern behält sich Online-Direktvertrieb und Key-Account-Betreuung bundesweit vor.

Provision 7 Prozent auf Nettoumsatz

Stornoreserve 20 Prozent für 18 Monate

Wettbewerbsabrede 24 Monate mit unklarer Karenz

Datei: 13-vergleichsentwurf.docx

Vergleichsentwurf Arbeitsstand

Nordstern erteilt einen vollständigen Buchauszug für das Vertragsgebiet einschließlich Online- und Key-Account-Umsätzen binnen 21 Tagen. Die Parteien verhandeln anschließend über Provision, Stornoreserve und Ausgleich.

Die Wettbewerbsabrede wird bis zur Klärung nicht durchgesetzt; beide Seiten wahren Geschäftsgeheimnisse und Kundendaten.

Keine Anerkennung einer Rechtspflicht

Ausgleichsvorbehalt bleibt bis Berechnung offen

Datenrückgabe und CRM-Export gesondert

Datei: 23-entscheidungsvorlage-kurzfassung.docx

Kurzfassung Entscheidungsvorlage

Nordstern MedTech GmbH kündigt einer langjährigen Handelsvertreteragentur nach Online-Vertriebsumstellung; streitig sind Status, Bezirksprovision, Buchauszug, Stornoreserve und Ausgleich § 89b HGB.

Die Entscheidung sollte nicht auf Grundlage einzelner Schlagworte getroffen werden. Maßgeblich sind Nachweisbarkeit, Zuständigkeit, Frist und ein realistischer nächster Schritt.

Rote Punkte zuerst behandeln

Quellen live prüfen

Offene Tatsachen ausdrücklich offen lassen

Bildanlagen und Screenshots

Datei: 11-whatsapp-geschaeftsfuehrer-vertrieb.jpg

GF / Vertrieb

GF

Wenn Altfeld jetzt unsere Kliniken anschreibt, haben wir ein Problem.

Vertrieb

Die kennen alle Einkaufsleiter persönlich. Online alleine wird wackelig.

GF

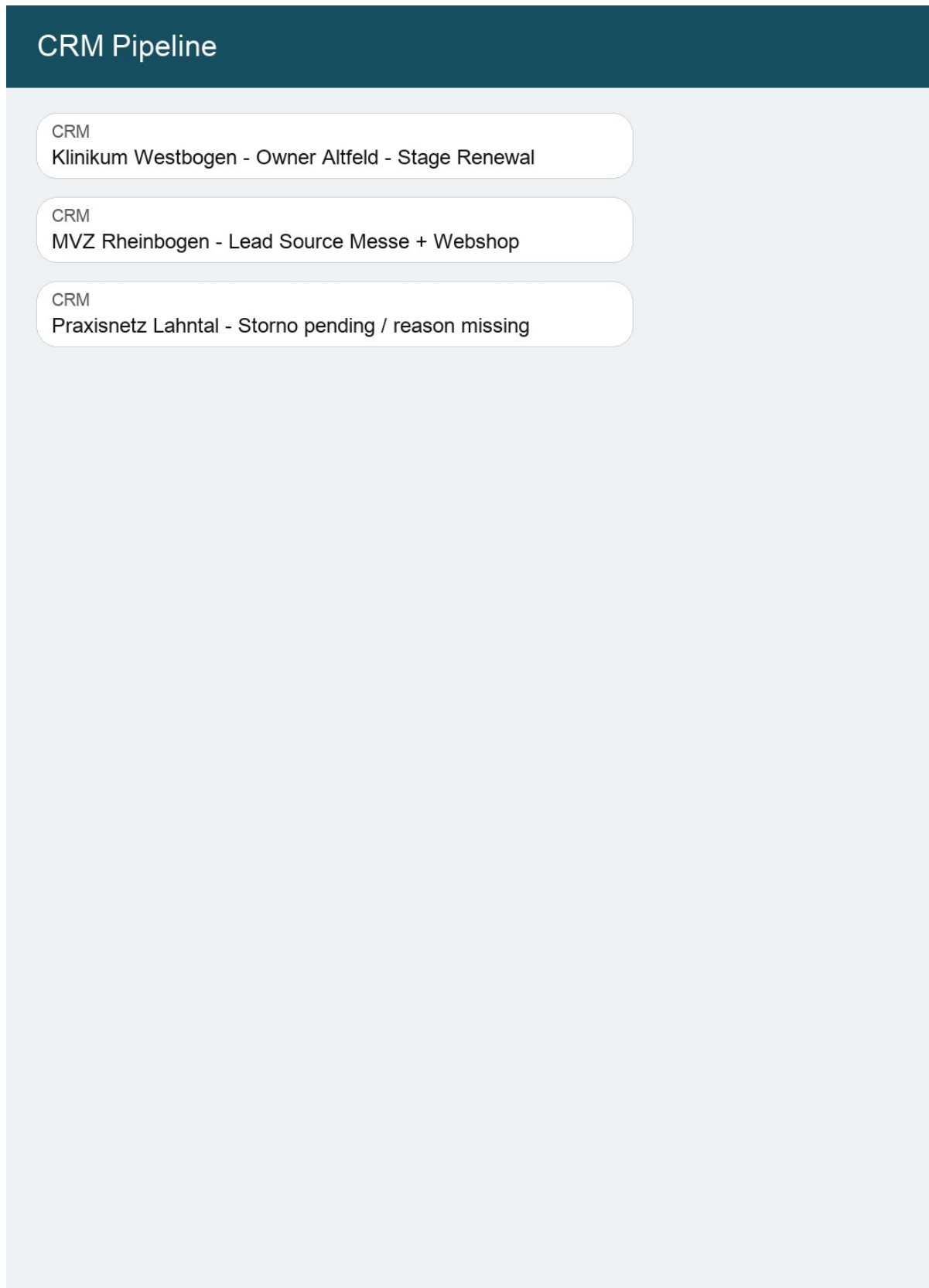
Legal soll Buchauszug klein halten.

RA

Vorsicht. Wenn Gebiet und Onlineumsätze drin sind, wird das sonst vor Gericht teuer.

Bilddatei: 11-whatsapp-geschaeftsfuehrer-vertrieb.jpg

Datei: 18-screenshot-crm-pipeline.jpg



Bilddatei: 18-screenshot-crm-pipeline.jpg

PDF-Anhang: 06-statuscheck-paragraph-84-hgb.pdf

Datei: 06-statuscheck-paragraph-84-hgb.pdf

Statuscheck Handelsvertreter

Die Vertragsbezeichnung ist ein Indiz, entscheidet aber nicht. Maßgeblich ist die tatsächliche Durchführung: eigene Organisation, Unternehmerrisiko, freie Zeiteinteilung, mehrere Auftraggeber, Reporting und Eingliederung.

Die Akte enthält gegenläufige Hinweise: eigene GmbH und eigenes Personal einerseits, enge Besuchsvorgaben und tägliche CRM-Pflicht andererseits.

Merkmal	Befund	Bewertung
Selbständigkeit	eigene GmbH, eigene Kosten	spricht dafür
Eingliederung	tägliches CRM, Pflichttermine	Risiko
Ständige Betreuung	seit 2018	spricht dafür

PDF-Anhang: 09-ausgleich-89b-arbeitsvermerk.pdf

Datei: 09-ausgleich-89b-arbeitsvermerk.pdf

Ausgleich § 89b HGB Arbeitsvermerk

Zu prüfen sind neue Kunden, wesentliche Erweiterung bestehender Kunden, fortwirkende Unternehmervorteile, Billigkeit und Höchstbetrag. Besonders streitig sind Onlineumsätze im Gebiet und vom Unternehmer zentral übernommene Key Accounts.

Ohne Buchauszug ist die Berechnung nur eine Spanne. Nordstern sollte nicht vorschnell behaupten, es gebe keinen Ausgleich.

Punkt	Befund	Folge
Neue Kunden	Kliniken 2019-2025	Daten nötig
Onlineumsätze	nicht abgerechnet	Buchauszug
Sogwirkung Marke	MedTech stark	Billigkeit streitig

PDF-Anhang: 10-wettbewerbsabrede-90a-check.pdf

Datei: 10-wettbewerbsabrede-90a-check.pdf

Wettbewerbsabrede § 90a HGB

Die Wettbewerbsabrede ist auf 24 Monate angelegt und nennt MedTech-Verbrauchsmaterialien für Deutschland, obwohl das Gebiet nur NRW/Hessen war. Die Karenzentschädigung ist im Vertrag nicht klar beziffert.

Zu prüfen sind Schriftform, Aushändigung, räumlicher und sachlicher Umfang, Dauer und Entschädigung.

Element	Befund	Risiko
Dauer	24 Monate	maximal
Gebiet	Deutschland	zu weit möglich
Karenz	unklar	rot

PDF-Anhang: 14-kartellrecht-vertikal-vermerk.pdf

Datei: 14-kartellrecht-vertikal-vermerk.pdf

Onlinevertrieb und Vertikalrecht

Die Umstellung auf Direkt- und Onlinevertrieb kann handelsvertreterrechtlich zulässig sein, beeinflusst aber Provision, Ausgleich und Gebietsschutz. Kartellrechtlich ist zusätzlich zu prüfen, ob Preis- oder Onlinebeschränkungen im Vertreter-/Händlernetz enthalten sind.

Der Vertrag mischt echte Agentur, Händlerlogik und Plattformvertrieb. Diese Unschärfe ist ein zentrales Risiko.

Thema	Risiko
Echte Agentur	Risikoübernahme unklar
Online-Shop	Gebietsumsätze streitig
Preisbindung	Schulungsmaterial prüfen

PDF-Anhang: 17-stornoreserve-vermerk.pdf

Datei: 17-stornoreserve-vermerk.pdf

Stornoreserve und Rückbelastung

Die Stornoreserve wird pauschal mit 20 Prozent gebildet. Die Akte zeigt aber keine klare Verbindung zwischen Rückbelastung und tatsächlicher Nichtausführung. Für jede Rücknahme ist zu prüfen, warum das Geschäft nicht ausgeführt wurde.

Pauschale Tabellen genügen nicht, wenn der Vertreter Buchauszug und konkrete Abrechnung verlangt.

Auftrag	Reserve	Problem
PO-1920	5.320 EUR	Stornogrund fehlt
PO-1887	12.880 EUR	Teilausführung
Onlineumsätze	0 EUR	nicht erfasst

PDF-Anhang: 20-vorstandsvorlage-vertriebsumstellung.pdf

Datei: 20-vorstandsvorlage-vertriebsumstellung.pdf

Vorstandsvorlage Vertriebsumstellung

Der Vorstand soll nicht nur entscheiden, ob Altfeld abgefunden wird, sondern welches Vertriebsmodell künftig gilt. Wenn Nordstern echte Agentur, Vertragshändler und Onlineplattform vermischt, entstehen neue Folgekonflikte.

Empfohlen wird ein geordneter Buchauszug, eine Ausgleichsspanne, ein Datenrückgabeplan und eine neue Vertriebsvertragsarchitektur.

Option	Vorteil	Risiko
Hart bestreiten	kurzfristig günstig	Prozess und Buchauszug
Buchauszug + Vergleich	kontrollierbar	Zahlung wahrscheinlich
Modellwechsel sauber	zukunftsfest	Projektaufwand

PDF-Anhang: 24-arbeitsstand-fuer-besprechung.pdf

Datei: 24-arbeitsstand-fuer-besprechung.pdf

Besprechungsunterlage

Diese Unterlage bündelt den Arbeitsstand für die nächste Besprechung. Sie ersetzt keine abschließende Prüfung, sondern sortiert Unterlagen, Entscheidungen und Lücken.

Bitte in der Besprechung zuerst klären, welche Entscheidung wirklich heute gebraucht wird.

TOP	Frage
1	Was muss entschieden werden?
2	Welche Quelle fehlt?
3	Wer liefert Nachweise?
4	Welcher Text wird benötigt?